



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Roma, **Sezione Civile VIII**, in persona del giudice dott. Luigi Argan,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero **57813/2002** del ruolo generale

TRA

Parte_1 **N. 54105** *Parte_2*

in persona del Curatore Avv. Antonio Zanuzzi,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Brofferio n. 3, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Antonio
Corda, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

–ATTORE–

E

Controparte_1 **E** *Persona_1*

elettivamente domiciliati in Roma, Largo Antonelli n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Spataro
e Natascia Martinoia, che li rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di
nuovi difensori depositata il 7.11.2014.

–CONVENUTI–

E

Controparte_2

in persona del rappresentante legale p.t.,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Aureliana n. 2, presso lo studio dell'Avv. Antonio Umberto
Petraglia, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione.

–CONVENUTO–

E

Controparte_3 già *Controparte_4* oggi *Controparte_5*

in persona del Presidente legale rappresentante legale p.t.,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n. 191, presso lo studio dell'Avv. Roberto Volpi, che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio *Per_2* di Roma, in data 2.11.1993.

–CONVENUTO–

E

Controparte_6

in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., Sig. *Persona_3* ,
elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 157, presso lo studio dell'Avv. Enrico De Crescenzo, che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti, per atto del Notaio *Per_4* di Milano in data 12.4.1996.

–CONVENUTO–

E

Controparte_7

in persona del procuratore p.t., dott. *CP_8* ; *CP_9*
elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Giacomo n. 18, presso lo studio dell'Avv. Luigi Flauti, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di risposta.

–CONVENUTO–

E

Controparte_10 come rappresentata dalla mandataria [...] *Controparte_11*

in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Alberico II n. 33, presso lo studio dell'Avv. Elio Ludini, che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti, per atto del Notaio *Per_5* di Verona in data 7.3.2003.

–INTERVENUTO–

E

Controparte_12 come rappresentata dalla mandataria, *CP_13*

[...]

in persona del procuratore p.t., Dott. *Controparte_14* ,
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell'Avv. Simone De Martino, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in data 19.2.2014.

–INTERVENUTO–

E

Controparte_15 come rappresentata dalla mandataria [...]

Parte_3 ,

in persona del dirigente legale rappresentante p.t., Avv. Marco Vitale,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 12, presso lo studio degli Avv.ti Mario Pesenti e Margherita Domenegotti, che la rappresentano e difendono, giusta procura unita alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 2.7.2020.

CP_16

[...]

E

Controparte_17 come rappresentata dalla mandataria, *CP_18* [...]

Parte_4

in persona del Consigliere Delegato legale rappresentante p.t., Dott. *CP_19*
elettivamente domiciliata in Roma, Via Alberico II n. 33, presso lo studio dell'Avv. Elio Ludini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 3.7.2020.

–INTERVENUTO–

OGGETTO: divisione di beni immobili.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 20.7.2002, il *Parte_5*
[...] conveniva in giudizio *Controparte_1* e *Persona_1* nonché le società [...] *Controparte_2* *Controparte_4* *Controparte_6* – *CP_6* e *Controparte_7*

Esponendo all'uopo **a)-** di essere comproprietaria, in ragione di quota pari a 14/18, dell'unità immobiliare, da cielo a terra, sita in Roma, Località Infernetto, alla Via Francesco Cilea n. 55/57, distinta al NCEU alla partita 419026, foglio 1115, particella 2611, sub 1, 2, 3, 4, 5 e 6; **b)-** che gli altri comproprietari erano *Controparte_1* e *Persona_1*, in ragione di quota pari a 2/18 ciascuno; **c)-** che la descritta unità immobiliare era gravata da iscrizioni ipotecarie in favore dei creditori *Controparte_2*, *Controparte_4* *Controparte_6* – *CP_6* e *Controparte_7*

E concludeva chiedendo la divisione dell'unità immobiliare di proprietà comune; con vittoria di spese.

I convenuti comproprietari *Controparte_1* e *Persona_1* e le convenute società creditrici ipotecarie, quali costituite in giudizio con distinti atti, si associavano all'attorea domanda di divisione.

Intervenivano via via nel presente giudizio, facendo proprie le domande delle rispettive tante causa, **i)-** *Controparte_10*, quale cessionaria da *Controparte_5* già *Controparte_4* come rappresentata dalla mandataria *Controparte_11* **ii)-** *Controparte_12* [...] quale cessionaria da *Controparte_7* già *Controparte_7* [...] come rappresentata dalla mandataria, *Controparte_13* **iii)-** *Controparte_15* quale cessionaria dei crediti già appartenenti a *Controparte_20* e a [...] *Controparte_2* come rappresentata dalla mandataria *Parte_3* [...] e **iv)-** *Controparte_17* quale cessionaria da *Controparte_10* come rappresentata dalla mandataria, *Controparte_21*

Nel corso del giudizio, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'Ing. [...] *Per_6*, al fine di accertare la consistenza e il valore del compendio immobiliare oggetto di divisione nonché la relativa eventuale divisibilità in natura.

Definitivamente assegnata a nuovo giudice, la causa proseguiva all'udienza del 10.10.2019.

All'udienza del 25.9.2020, avendo le parti presenti precisato le loro conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge, per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I)- Della inammissibilità della domanda di divisione

La domanda di divisione in esame deve essere dichiarata inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

1)- Dalla consulenza tecnica d'ufficio, elaborata dall'Ing. *Persona_6*, emerge **i)-** che l'unità immobiliare oggetto di divisione era stata, nel tempo, interessata da ripetuti abusi edilizi, relativi, sia alla prima costruzione dell'edificio, sia a successivi ampliamenti dello stesso, sia alla modificazione della destinazione d'uso di alcune sue parti; **ii)-** che, tra i documenti ricevuti dal curatore del *Parte_5*, erano state rinvenute quattro domande di concessione in sanatoria, afferenti ai rilevati abusi che, al pari della relativa allegata documentazione, non erano, tuttavia, risultate in alcun modo rinvenibili presso l' *Org_1* [...] di Roma Capitale e, per le quali, era certo che la richiesta concessione non fosse stata mai rilasciata; **iii)-** che non era possibile proporre *ex novo* ulteriori istanze di condono per comunque sanare gli abusi medesimi (v., per tutto, ctu in atti).

2)- Dette circostanze venivano in tutto confermate dall'Arch. *Testimone_1* dipendente di *Parte_6*, società partecipata del *Parte_7* e responsabile del procedimento per le pratiche di condono, il quale richiesto di specifiche informazioni ex art. 213 c.p.c., all'udienza del 12.2.2020, riferiva –che “*presso l'archivio non erano reperibili i fascicoli relativi alle quattro istanze di condono riferibili all'immobile oggetto di causa*” e –che “*Per prassi dell'Ufficio, è stata aperta una procedura di ricostruzione della documentazione, che, alla data odierna, non ha dato esito positivo, poiché sono state prodotte soltanto copie, e non documenti originali, in quanto tali non sufficienti.*” (v. verbale ud. 12.2.2020).

3)- Dalla attuale impossibilità di ottenere la sanatoria delle plurime riscontrate irregolarità urbanistiche, quale rilevata nel corso del giudizio e pacifica tra tutte le parti in causa, discende l'inammissibilità della domanda divisione in esame; essendo noto che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “*Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno*

2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale; mentre la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.” (così Cass. Civ. S.U. n. 25021/2019).

II]- Del regolamento delle spese processuali

Trattandosi di declaratoria di inammissibilità di domanda condivisa da tutte le parti in causa - attrice, convenute ed intervenute -, sussistono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio a norma dell'art. 92 II c.p.c..

.

III]- Delle spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio e all'attività del Notaio delegato alle vendite

Per le medesime ragioni appena esposte sub II], le spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio e all'attività del Notaio delegato alle vendite, come liquidate con separati provvedimenti, debbono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti, in ragione di eguale quota per ciascuna di esse.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

-dichiara inammissibile la domanda di divisione dell'unità immobiliare, da cielo a terra, sita in Roma, Località Infernetto, alla Via Francesco Cilea n. 55/57, distinta al NCEU alla partita 419026, foglio 1115, particella 2611, sub 1,2,3,4,5 e 6, quale proposta dal [...] Parte_5 nei confronti di Controparte_2 Persona_1 nonché delle società Controparte_2 Controparte_4 Controparte_23 [...] Controparte_7 coll'intervento di Controparte_10 come rappresentata dalla mandataria Controparte_11 Controparte_12 [...] come rappresentata dalla mandataria, Controparte_13 Controparte_15 come rappresentata dalla mandataria Parte_3 e Controparte_17 come rappresentata dalla mandataria, Controparte_21

-compensa integralmente le spese del presente giudizio, tra tutte le parti in causa;

-pone definitivamente a carico di tutte le parti in causa, in ragione di eguale quota per ciascuna di esse, le spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio e all'attività del Notaio delegato alle vendite, come liquidate con separati provvedimenti.

Così deciso, in Roma, il 9 aprile 2021.

Il Giudice Unico- dott. Luigi Argan